

ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรอง เป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๓๘๑ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ และโดยที่ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยผู้ฟ้องคดีจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของตนและจะต้องระมัดระวังเอาใจใส่รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจกล่าวอ้างว่าไม่ทราบหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ซึ่งเป็นหนังสือที่ออกโดย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้อำนาจในฐานะผู้กำกับดูแล กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่าย ค่ารับรองได้เฉพาะในกรณีที่เป็นการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ ตรวจสอบ เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานในงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าของงบประมาณเท่านั้น รวมถึง เบิกจ่ายค่ารับรองสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าว โดยเบิกจ่าย ได้ตามความจำเป็นและประหยัด และเบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ซึ่งเป็นการวางแนวทางในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน หนังสือดังกล่าวจึงเป็นระเบียบภายใน ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็น เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมต้องทราบและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในหนังสือดังกล่าว โดยไม่อาจใช้ดุลพินิจเป็นอย่างอื่นได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อในบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรื่อง ขออนุมัติในหลักการจัดเลี้ยงรับรอง และลงลายมือชื่อในบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรื่อง รายงานขออนุมัติจัดจ้าง จ้างเหมาเลี้ยงรับรองอาหารกลางวัน ข้าราชการ พนักงาน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตามที่นาง ก. เสนอและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาอนุมัติ ต่อมา ได้มีการเบิกจ่ายเงินตามฎีกา ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ เพื่อเป็นค่ารับรองอาหารกลางวันสำหรับบุคลากรเกี่ยวกับการบริหาร จัดการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จำนวน ๑๓๐ คน เป็นเงินจำนวน ๒๑,๖๐๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดีมิได้ทักท้วงทั้งที่การเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันดังกล่าว เป็นการเบิกจ่ายเงินเพื่อรับรองคณะบุคคลที่มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ มิใช่การมาศึกษาดูงานที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพะเยา กรณีจึงเป็นการเบิกจ่ายโดยไม่ถูกต้องตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้รับความเสียหาย พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็น



การกระทำที่ขาดความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์ของบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานพัสดุ จะต้องใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้อย่างเพียงพอไม่ ถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้รับความเสียหาย เมื่อการดำเนินการเบิกจ่ายเงินเป็นค่าอาหารกลางวันดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหลายคนร่วมกันทำละเมิด ซึ่งเจ้าหน้าที่แต่ละคนจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนตามมาตรา ๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีกับพวกอีก ๒ คน ในฐานะผู้ลงนามในบันทึกขออนุมัติในหลักการจัดเลี้ยงรับรองและลงนามในบันทึกรายงานขออนุมัติจัดจ้างเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๓๐ ของความเสียหาย จำนวน ๒๑,๖๐๐ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๖,๔๘๐ บาท โดยให้รับผิดชอบละส่วนเท่า ๆ กัน คิดเป็นเงินคนละ ๒,๑๖๐ บาท จึงเป็นการกำหนดสัดส่วนความรับผิดที่เหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๒,๑๖๐ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อพ. ๗๔/๒๕๖๖)

กรณีกรุงเทพมหานครได้รับความเสียหายจากการจัดจ้างก่อสร้างสถานีดับเพลิงในราคาที่สูงกว่าที่ควรจะเป็น นั้น ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของคณะกรรมการประมาณราคากลางจึงมีหน้าที่ตรวจสอบว่าคณะกรรมการประมาณราคากลางได้ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของทางราชการหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าคณะกรรมการประมาณราคากลางมิได้ปฏิบัติตามข้อ ๙ ของระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างเหมาก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๔ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง แต่ผู้ฟ้องคดีกลับไม่ได้สั่งการหรือดำเนินการให้คณะกรรมการประมาณราคากลางแก้ไขให้ถูกต้อง โดยผู้ฟ้องคดีได้ลงนามอนุมัติให้จัดจ้างตามราคากลางที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวเป็นเหตุให้กรุงเทพมหานครต้องจัดจ้างในราคาสูงกว่าที่ควรจะเป็น กรณีถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้กรุงเทพมหานครได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิด



คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีหนังสือเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กรุงเทพมหานคร กรณีกล่าวหาว่าเมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ได้ลงนามอนุมัติให้จัดจ้างเหมาปรับปรุงสถานียับเพลิงหัวหมากตามราคากลางที่ไม่ถูกต้อง ทำให้กรุงเทพมหานครต้องจัดจ้างในราคาสูงกว่าที่ควร ข้อเท็จจริงปรากฏว่าขณะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหน้าที่รับผิดชอบงานของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของทางราชการ ซึ่งในการจัดทำราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงสถานียับเพลิงหัวหมากตามสัญญาเลขที่ สปภ. ๒๗/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๙ นั้น ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของคณะกรรมการประมาณราคากลางย่อมมีหน้าที่ตรวจสอบว่าคณะกรรมการประมาณราคากลางได้ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของทางราชการหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าในการจัดทำราคากลางตามสัญญาดังกล่าว คณะกรรมการประมาณราคากลางได้นำประมาณการราคาที่เป็นเพียงการประมาณราคาเบื้องต้นเพื่อใช้ในการเสนอขอจัดสรรงบประมาณมากำหนดเป็นราคากลาง โดยเชื่อว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ถูกต้องโดยมิได้ตรวจสอบหรือคำนวณราคาใหม่ทั้งหมด อันเป็นกรณีที่คณะกรรมการประมาณราคากลางมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อ ๙ ของระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างเหมาก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๔ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง แต่ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของคณะกรรมการประมาณราคากลางกลับไม่ได้สั่งการหรือดำเนินการให้คณะกรรมการประมาณราคากลางแก้ไขให้ถูกต้อง โดยลงนามอนุมัติให้จัดจ้างตามราคากลางที่ไม่ถูกต้องดังกล่าว ทำให้กรุงเทพมหานครต้องจัดจ้างในราคาสูงกว่าที่ควรจะเป็น พฤติการณ์ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้กรุงเทพมหานครได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรุงเทพมหานครตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๖๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ เรื่อง แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ได้กำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กรณีไม่ปฏิบัติ



ตามกฎหมายหรือระเบียบทำให้การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง โดยกำหนดให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายร้อยละ ๗๐ และผู้บังคับบัญชาชั้นสูง/ผู้อนุมัติรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายร้อยละ ๓๐ ของความเสียหายที่เกิดขึ้น (กรณีไม่ผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุหรือผู้บริหารชั้นต้น-กลาง) เมื่อกรุงเทพมหานครได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวน ๑๘๖,๐๑๑.๘๘ บาท จึงเป็นค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้นสูง/ผู้อนุมัติต้องรับผิดชอบเป็นเงินจำนวน ๕๕,๘๐๓.๕๖ บาท ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกคำสั่งลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่กรุงเทพมหานครจากเดิมจำนวน ๙,๓๐๐.๕๙ บาท เป็นเงินจำนวน ๕๕,๘๐๓.๕๖ บาท ตามความเห็นของกรมบัญชีกลางซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง จึงเป็นการออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อพ. ๘๗/๒๕๖๖)

การที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะกรรมการตรวจการจ้างงานจ้างเหมาปรับปรุงสถานีดับเพลิงทุ่งมหาเมฆไม่ใช้ความระมัดระวังในการตรวจงานจ้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาก่อนที่จะรับรองผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามข้อ ๖๗ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ จึงถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้กรุงเทพมหานครได้รับความเสียหาย การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ สถานีดับเพลิงถนนจันทน์ กองปฏิบัติการดับเพลิง ๑ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่กรุงเทพมหานครเป็นเงินจำนวน ๒,๐๐๐ บาท กรณีกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะกรรมการตรวจการจ้างงานจ้างเหมาปรับปรุงสถานีดับเพลิงทุ่งมหาเมฆปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือด้วยความจงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้างงานจ้างเหมาปรับปรุงสถานีดับเพลิงทุ่งมหาเมฆ ตามสัญญาเลขที่ สปภ. ๔๕/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๙ แต่จากการตรวจสอบของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด คณะที่ ๑ พบว่ามีรายละเอียดที่ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการในสัญญาปรากฏตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



ตรวจสอบ คิดเป็นเงินส่วนต่างที่ไม่ได้ดำเนินการตามแบบรูปรายการและข้อกำหนดในสัญญา รวมทั้งสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท กรณีจึงเป็นการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการและข้อกำหนดในสัญญา เป็นเหตุให้กรุงเทพมหานครได้รับความเสียหาย คิดเป็นเงินจำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท อันเป็นกรณีที่ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดแบบแปลน และข้อกำหนดในสัญญาจ้าง แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ร่วมกันลงนามตรวจรับรองว่าผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ เห็นสมควรจ่ายค่าจ้างให้กับผู้รับจ้าง จึงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะกรรมการตรวจการจ้างไม่ใช้ความระมัดระวังในการตรวจงานจ้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาก่อนที่จะรับรองผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามข้อ ๖๗ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ จึงถือได้ว่า เป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้กรุงเทพมหานครได้รับความเสียหาย การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวต่อกรุงเทพมหานคร ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรุงเทพมหานครได้ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งตามแนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๖๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ ได้กำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการตรวจการจ้างให้รับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๔๐ ของความเสียหายที่เกิดขึ้น เมื่อกรุงเทพมหานครได้รับความเสียหายเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงินที่คณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องรับผิดชอบจำนวน ๖,๐๐๐ บาท เมื่อกรรมการตรวจการจ้างแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบคนละส่วนเท่า ๆ กัน คิดเป็นเงินคนละ ๒,๐๐๐ บาท ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่กรุงเทพมหานครในกรณีดังกล่าว เป็นเงินจำนวน ๒,๐๐๐ บาท จึงเป็นการออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๑๑๗/๒๕๖๖ และที่ อผ. ๑๒๐/๒๕๖๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

การที่กรรมการเปิดซองสอบราคาไม่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา แต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ก่อนการเปิดซองสอบราคา เป็นผลให้มีผู้เสนอราคาสองรายซึ่งมีผู้ถือหุ้นร่วมกันมีสิทธิเข้าเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ นั้น ถือได้ว่าเป็นการดำเนินการโดยไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม อันส่งผลทำให้ไม่มี



การตัดรายชื่อผู้เสนอราคาดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้เสนอราคาในการเสนอราคาครั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ การกระทำของกรรมการเปิดซองสอบราคาดังกล่าวจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นผลโดยตรงที่ทำให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหายต่อเงินงบประมาณที่นำไปใช้ในการจัดซื้อ อันเป็นการกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับทางราชการ เป็นเงินจำนวน ๔๐,๘๓๔ บาท กรณีกล่าวหาว่าเมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาโครงการจัดซื้ออุปกรณ์บำบัดด้วยกระแสไฟฟ้าสถิต (เก้าอี้ไฟฟ้า) ผู้ฟ้องคดีดำเนินการอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์บำบัดด้วยกระแสไฟฟ้าสถิตไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และไม่พิจารณาถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย คิดเป็นเงินจำนวน ๖๑๒,๕๐๐ บาท เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาโครงการจัดซื้ออุปกรณ์บำบัดด้วยกระแสไฟฟ้าสถิต ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของสินค้าและมีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ก่อนการเปิดซองสอบราคาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๕ ข้อ ๑๐ จัตวา วรรคสอง และข้อ ๓๕ (๒) หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ผู้ฟ้องคดีจะต้องตัดรายชื่อผู้เสนอราคาดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้เสนอราคาในการเสนอราคาครั้งนี้ ตามระเบียบดังกล่าว ข้อ ๑๐ ฉ วรรคหนึ่ง การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ก่อนการเปิดซองสอบราคา เป็นผลให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม. และบริษัท น. ซึ่งมีผู้ถือหุ้นร่วมกันมีสิทธิเข้าเสนอราคาต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ถือได้ว่าเป็นการดำเนินการโดยไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว ข้อ ๑๐ ตรี วรรคหนึ่ง อันส่งผลต่อเนื้อหาที่ไม่มีการตัดรายชื่อผู้เสนอราคาดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้เสนอราคาในการเสนอราคาครั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นฯ ข้อ ๑๐ ฉ



การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นฯ กำหนด จึงเป็นการกระทำโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้ แต่ไม่ได้ใช้อย่างเพียงพอ การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นผลโดยตรงที่ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาได้รับความเสียหายต่อเงินงบประมาณที่นำไปใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์บำบัดด้วยกระแสไฟฟ้าสถิตเป็นเงินจำนวน ๖๑๒,๕๐๐ บาท การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่โดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาได้จัดซื้อเก้าอี้ไฟฟ้าจำนวน ๑๐ ที่นั่ง เพื่อให้บริการประชาชน โดยจัดวางไว้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ย่อมถือได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาได้รับประโยชน์จากเก้าอี้ไฟฟ้าโดยรับไว้เป็นพัสดุของทางราชการ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบลโป่งผา เมื่อพิจารณาพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์ตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ แล้ว เห็นควรลดค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีต้องชดเชยร้อยละ ๒๕ ของจำนวนค่าเสียหายทั้งหมด ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาเป็นเงินจำนวน ๓๐,๖๒๕.๕๐ บาท (๔๐,๘๓๔ x ๗๕ ÷ ๑๐๐) ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ในส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการเกินกว่าจำนวน ๓๐,๖๒๕.๕๐ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อพ. ๑๓๕/๒๕๖๖)

กรณีเจ้าหน้าที่ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ลงนามในเอกสารอนุมัติให้มีการเบิกจ่ายเงินยืม และลงนามอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ในภูิกาส่งใช้เงินยืมในโครงการฝึกอบรมศักยภาพการประกอบอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน ทั้งที่ไม่มีการจัดให้มีการฝึกอบรมจริง ถือเป็นการลงลายมือชื่อเพื่ออนุมัติให้จ่ายเงิน โดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ในระดับผู้บังคับบัญชาชั้นสูงจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ ซึ่งหากได้ใช้ความระมัดระวังแม้เพียงเล็กน้อยก็จะทราบได้ว่าการจัดฝึกอบรมจริง และโดยที่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์การบริหารส่วนจังหวัด



ย่อมต้องทราบดีว่าโครงการดังกล่าวต้องมีการฝึกอบรมจริงเท่านั้นจึงจะสามารถอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินยืมและลงนามอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ในฎีกาส่งใช้เงินยืม แต่เมื่อไม่มีการฝึกอบรมจริง ย่อมไม่มีอำนาจที่จะอนุมัติให้มีการเบิกจ่ายเงินได้ เมื่อเจ้าหน้าที่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นอย่างเพียงพอ เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับความเสียหาย การกระทำของเจ้าหน้าที่จึงเป็นการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ต่อหน่วยงานของรัฐด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชุดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับทางราชการ กรณีกล่าวหาว่าเมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีขณะดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ดำเนินโครงการฝึกอบรมศักยภาพการประกอบอาชีพกลุ่มแม่บ้านจังหวัดพะเยา ทั้งที่ไม่มีการฝึกอบรมจริง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ตามทางสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด ซึ่งได้นำข้อเท็จจริงจากการสอบสวนของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ความว่าโครงการฝึกอบรมศักยภาพการประกอบอาชีพกลุ่มแม่บ้านจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ ไม่มีการฝึกอบรมจริง แต่เป็นการจัดทำโครงการขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงระเบียบของทางราชการ โดยมีเจตนาเพื่อจะให้เงินสนับสนุนกลุ่มแม่บ้านทุกหมู่บ้านและทุกชุมชนทั่วทั้งจังหวัดพะเยา หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนโครงการฝึกอบรมดังกล่าวจึงเป็นการใช้จ่ายเงินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๖๑๑ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ ดังนั้น การใช้จ่ายเงินอุดหนุนในโครงการฝึกอบรมกลุ่มแม่บ้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และรักษาการในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาในขณะนั้น ได้ลงนามในเอกสารอนุมัติให้มีการเบิกจ่ายเงินยืมและลงนามอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ในฎีกาส่งใช้เงินยืมงวดที่สอง ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ทั้งที่ไม่มีการจัดให้มีการฝึกอบรมจริง อันเป็นการลงลายมือชื่อเพื่ออนุมัติให้จ่ายเงินโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ เช่นผู้ฟ้องคดีจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ หากผู้ฟ้องคดีได้ใช้ความระมัดระวังแม้เพียงเล็กน้อย



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

โดยปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๑ (๕) ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๙ ข้อ ๓๓ และข้อ ๓๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๖๗ ข้อ ๗๓ และข้อ ๘๔ ผู้ฟ้องคดีก็จะทราบได้ว่าไม่มีการจัดฝึกอบรมจริง เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มีหน้าที่กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ และนโยบายตามมาตรา ๓๕/๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องทราบว่าโครงการดังกล่าวต้องมีการฝึกอบรมจริงเท่านั้น จึงจะสามารถอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินยืมและลงนามอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ในฎีกาส่งใช้เงินยืม แต่เมื่อไม่มีการฝึกอบรมจริง ผู้ฟ้องคดีย่อมไม่มีอำนาจที่จะอนุมัติให้มีการเบิกจ่ายเงินได้ โดยที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ใช้ความระมัดระวัง เช่นว่านั้นอย่างเพียงพอ การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เมื่อการใช้จ่ายเงินมิได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แท้จริงของโครงการฝึกอบรม แม้จะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มแม่บ้านที่ได้รับเงินค่าพาหนะไปแล้ว แต่กรณีย่อมถือไม่ได้ว่าเป็นการดำเนินกิจการตามภารกิจหน้าที่ตามกฎหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้รับความเสียหาย รวมเป็นเงิน ๑๖,๓๖๐,๐๐๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดีได้ลงนามรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาในขณะนั้น เพียง ๑ งวด คือ งวดที่สอง จำนวน ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผลโดยตรงให้เกิดความเสียหายต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้ตามมาตรา ๘ ประกอบกับมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อการใช้จ่ายเงินอุดหนุนในโครงการฝึกอบรมดังกล่าวเป็นการใช้จ่ายเงินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาจึงไม่ได้เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมที่จะมีเหตุให้หักส่วนแห่งความรับผิดของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมออกได้ แต่โดยที่การจัดทำโครงการฝึกอบรมศักยภาพการประกอบอาชีพกลุ่มแม่บ้านจังหวัดพะเยา ก่อให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มแม่บ้านจังหวัดพะเยา เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาไม่ได้เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ส่วนตนและไม่ได้นำเงินมาใช้ประโยชน์ส่วนตน



จึงไม่ใช่เป็นการทุจริต เมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแห่งกรณี ประกอบพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นควรพิจารณาลดหย่อนเพื่อหักส่วนความรับผิดชอบทางละเมิด ออกร้อยละ ๓๐ ของค่าเสียหายทั้งหมด โดยในส่วนของผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ซึ่งถือเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบในสัดส่วนของกลุ่มผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ร้อยละ ๕๐ ของค่าเสียหายหลังจากหักส่วนลดหย่อนออกร้อยละ ๓๐ แล้ว คิดเป็นเงินจำนวน ๖๔๗,๕๐๐ บาท อย่างไรก็ตาม เมื่อคดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นเงินจำนวน ๒๕๙,๐๐๐ บาท นับว่าเป็นคุณแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวนดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อผ. ๑๔๔/๒๕๖๖ และที่ อผ. ๑๔๒/๒๕๖๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีคณะกรรมการคำนวณราคากลางซึ่งมีผู้ฟ้องคดีร่วมเป็นกรรมการ เพียงแต่ตรวจดูราคาประมาณการ โดยมีได้มีการถอดแบบคำนวณปริมาณงานชุดใหม่ให้ถูกต้องตามแบบแปลนตามที่ได้รับมอบหมาย และได้้นำราคาประมาณการที่คำนวณไว้ไม่ถูกต้องไปใช้ในการทำสัญญา ซึ่งหากคณะกรรมการคำนวณราคากลางได้คำนวณราคากลางตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ก็จะพบว่าราคาประมาณการที่จัดทำขึ้นดังกล่าวไม่ถูกต้อง และทางราชการก็จะได้ราคากลางที่ถูกต้องไปใช้ในการทำสัญญา พฤติการณ์จึงถือได้ว่าเจ้าหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการคำนวณราคากลางได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา (นักบริหารงานช่าง) ระดับ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่อธิบดีกรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรมการปกครอง เป็นเงินจำนวน ๒๔๘,๐๕๐.๐๑ บาท จากกรณี que ผู้ฟ้องคดีเป็นคณะกรรมการคำนวณราคากลางดำเนินการกำหนดราคากลางไม่ถูกต้อง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการดำเนินการจัดทำโครงการขุดลอกเปิดทางน้ำของอำเภอเมืองน่าน ผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการคำนวณราคากลางตามสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘ วงเงินตามสัญญา ๒,๒๗๑,๙๐๐ บาท และในการกำหนดราคากลางนั้น คณะกรรมการคำนวณราคากลางมีหน้าที่กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงาน



ที่จะดำเนินการขุดลอกคลองให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สามารถจะขุดลอกได้ โดยจะต้องพิจารณาคำนวณปริมาณงานและราคาของโครงการขุดลอกให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าคณะกรรมการคำนวณราคากลางซึ่งมีผู้ฟ้องคดีเป็นกรรมการนั้นเพียงแต่ตรวจดูราคาประมาณการของนาย ท. นายช่างชลประทาน ๕ โดยมีได้มีการถอดแบบคำนวณปริมาณงานขุดใหม่ให้ถูกต้องตามแบบแปลนตามที่ได้รับมอบหมาย และนำราคาประมาณการที่นาย ท. คำนวณไว้ไม่ถูกต้องไปใช้ในการทำสัญญา ซึ่งหากคณะกรรมการคำนวณราคากลางได้คำนวณราคากลางตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายก็จะพบว่าประมาณการที่นาย ท. จัดทำขึ้นดังกล่าวไม่ถูกต้อง และทางราชการก็จะได้ราคากลางที่ถูกต้องไปใช้ในการทำสัญญา พฤติการณ์จึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะคณะกรรมการคำนวณราคากลางได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้กรมการปกครองได้รับความเสียหายอันเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรมการปกครองตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อไม่ปรากฏว่าการละเมิดดังกล่าวเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมที่จะหักส่วนแห่งความรับผิดได้ตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว และเมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแห่งกรณีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันแล้ว เห็นว่า กรมการปกครองได้รับความเสียหายจำนวน ๑,๒๔๐,๒๕๐.๐๖ บาท คณะกรรมการคำนวณราคากลางจึงสมควรต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๖๐ ของความเสียหายจำนวน ๑,๒๔๐,๒๕๐.๐๖ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๗๔๔,๑๕๐.๐๔ บาท เมื่อคณะกรรมการคำนวณราคากลางตามสัญญาดังกล่าวมีจำนวน ๓ คน จึงควรให้รับผิดชอบคนละเท่า ๆ กัน เฉพาะส่วนของตน คิดเป็นเงินจำนวนคนละ ๒๔๘,๐๕๐.๐๑ บาท ตามมาตรา ๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรมการปกครองเป็นเงินจำนวน ๒๔๘,๐๕๐.๐๑ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๑๖๑/๒๕๖๖)

ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ตรวจฎีกาให้ถูกต้อง และตรวจสอบว่าการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือข้อสั่งการอื่นหรือไม่ ย่อมต้องมีความรู้ความชำนาญงานด้านการเงินเป็นอย่างดี การที่ผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อในฐานะผู้ตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายการจัดฝึกอบรมอันเป็นการยืนยันว่าได้ตรวจสอบเอกสาร



ประกอบฎีกาแล้วว่าถูกต้องครบถ้วน ทั้งที่ฎีกาเบิกเงินดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายบางรายการที่เบิกตามฎีกาไม่ได้และบางรายการเบิกเกินกว่าจำนวนที่เบิกจ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐต้นสังกัดได้รับความเสียหาย พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ กรณีกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน ลงลายมือชื่อตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าในปีงบประมาณ ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ว่าจ้างให้มหาวิทยาลัยศิลปากรดำเนินการจัดฝึกอบรมสัมมนาภายในประเทศและศึกษาดูงานในต่างประเทศ หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในการบริหารงานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ระหว่างวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ กำหนดการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ โดยที่กรณีการจัดฝึกอบรมที่ส่วนราชการ (หน่วยงานผู้เบิก) ได้อนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมที่ส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานอื่นที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาเป็นผู้จัดหรือร่วมกันจัดฝึกอบรม (หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม) นั้น หน่วยงานผู้เบิกจะสามารถเบิกจ่ายได้เท่ากับอัตราที่จ่ายจริงในอัตราที่หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรมเรียกเก็บ (แบบเหมารวม) ตามข้อ ๒๒ (๑) ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ส่วนการจัดฝึกอบรมที่หน่วยงาน (ผู้เบิก) ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมสัมมนาภายในประเทศและศึกษาดูงานในต่างประเทศเอง หรือเป็นกรณีที่ทำสัญญาจ้างให้หน่วยงานอื่นจัดฝึกอบรมแทนโดยทำเป็นสัญญาจ้างหรือข้อตกลง นั้น ถือว่าการจัดอบรมดังกล่าวส่วนราชการนั้นเป็นผู้จัดหรือได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นดำเนินการ หน่วยงานผู้เบิกจึงต้องดำเนินการเบิกค่าจ้างไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้โดยแยกประเภทค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการฯ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และข้อ ๒๘ ประกอบหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหนังสือของกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๕ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าการดำเนินการจัดฝึกอบรมสัมมนาภายในประเทศและศึกษาดูงานในต่างประเทศ หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในการบริหารงานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้จัดฝึกอบรมเอง โดยการจ้างมหาวิทยาลัย



ศิลปากรซึ่งเป็นหน่วยงานราชการอื่นจัดฝึกอบรมแทน ซึ่งจะต้องดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างให้มหาวิทยาลัยศิลปากรตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการฯ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และข้อ ๒๘ ประกอบหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหนังสือของกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๕ มิใช่เบิกจ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริง (แบบเหมาจ่าย) ตามข้อ ๒๒ (๑) ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการฯ ดังนั้น การที่มหาวิทยาลัยศิลปากรคิดค่าใช้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายบุคคลคนละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท ตามบันทึกข้อตกลงจ้าง ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๙ และได้มีการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๑๐๓,๐๐๐ บาท จึงเป็นการเบิกจ่ายเงินที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการฯ

เมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ตรวจฎีกาให้ถูกต้องและตรวจสอบว่าการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือข้อสั่งการอื่น หรือไม่ และโดยฐานะของผู้ฟ้องคดีย่อมต้องมีความรู้ความชำนาญงานด้านการเงินเป็นปกติ การที่ผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อในฐานะผู้ตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าจ้างการจัดฝึกอบรมดังกล่าว จำนวน ๓ ฎีกา รวมเป็นเงินจำนวน ๑๑,๑๐๓,๐๐๐ บาท อันเป็นการยืนยันว่าได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาแล้วว่าถูกต้องครบถ้วน ทั้งที่ฎีกาเบิกเงินดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายที่เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังเพียงจำนวน ๗,๘๖๔,๖๒๐ บาท แต่มีค่าใช้จ่ายบางรายการที่เบิกตามฎีกาไม่ได้ และบางรายการเบิกเกินกว่าจำนวนที่เบิกจ่ายได้ตามระเบียบเป็นเงินจำนวน ๓,๒๓๘,๓๘๐ บาท จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายดังกล่าว ประกอบกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน หากผู้ฟ้องคดีเพียงแต่ตรวจสอบบันทึกข้อตกลงจ้าง ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๙ ระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ถ่วงถึแล้วย่อมจะทราบได้ว่าการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้มหาวิทยาลัยศิลปากรในอัตราที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเรียกเก็บในลักษณะเหมารวมเป็นการเบิกจ่ายเงินที่ไม่ถูกต้องตามข้อ ๒๒ (๑) ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการฯ พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และแม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะเป็นผู้ทำบันทึกข้อตกลงจ้าง ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๙ กับมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งไม่ถูกต้องตามระเบียบ และไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีส่วนร่วมในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวก็ตาม แต่ความเสียหายที่เกิดจากการที่มีการเบิกจ่ายเงินเกินสิทธิจำนวน ๓,๒๓๘,๓๘๐ บาท ในส่วนของผู้ฟ้องคดีนั้น เกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ตรวจฎีกาไม่ได้ดำเนินการตรวจฎีกาให้ถูกต้อง



ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเท่านั้น กรณีความเสียหายดังกล่าวจึงไม่ได้เกิดจากความบกพร่อง ความผิดของหน่วยงานของรัฐ หรือระบบการดำเนินการส่วนรวมที่จะต้องพิจารณาให้หักส่วนแห่งความรับผิดชอบตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อย่างไรก็ตาม การกระทำละเมิดดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำละเมิดหลายราย แต่ละรายต้องรับผิดชอบในจำนวนค่าสินไหมทดแทนโดยคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำ และความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์ โดยไม่ต้องให้ใช้เต็มจำนวนของความเสียหายก็ได้ และเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น จึงเห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบเฉพาะในส่วนการกระทำของตนในอัตราร้อยละ ๑๕ ของความเสียหายจำนวน ๓,๒๓๘,๓๘๐ บาท ตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๑๖๕/๒๕๖๖)

ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และยังเป็นผู้ผ่านงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้ใช้ราคากลางในการดำเนินการจัดจ้าง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโดยไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และผู้ฟ้องคดีมิได้พิจารณาตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพียงแต่ได้ลงลายมือชื่อรับทราบราคากลางที่เสนอผ่านตน เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับความเสียหาย ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีได้ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบของตน รวมทั้งตรวจสอบระเบียบข้อกฎหมายและหนังสือสั่งการดังกล่าวอย่างระมัดระวังตามที่บุคคลจะพึงระวังแล้ว การกำหนดราคากลางจะไม่แตกต่างไปจากราคาที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินคำนวณได้อย่างมาก พฤติการณ์จึงถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิด ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีกล่าวหาว่าเมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหาร



ส่วนตำบลโคกกกลอย ในฐานะผู้ให้ความเห็นชอบการกำหนดราคากลาง ได้เห็นชอบราคากลางตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ แต่ปรากฏว่าการกำหนดราคากลางดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ ทำให้การจัดจ้างสูงกว่าความเป็นจริงในโครงการชุดลอกคลอง จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ (๑) สายนาใต้ (๒) สายเขาปีหลาย-ห่านบัว และ (๓) สายท่าหนุ่น-ท่าปากแห่ สำหรับแก้ไขปัญหาระบบพิบัติโครงการฟื้นฟูบูรณะสิ่งสาธารณประโยชน์และชายหาดที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ (คลื่นยักษ์) เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอย ในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้นต้น มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และยังเป็นผู้ผ่านงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่จะนำราคาที่ประมาณการได้เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าวในการดำเนินการจัดจ้าง ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบฐานในการคำนวณราคากลาง โดยตรวจสอบกับกฎ ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโดยไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ ทำให้ราคาชุดลอกคลองตามสัญญาสูงกว่าราคาที่ควรจะเป็น โดยที่ผู้ฟ้องคดีมิได้พิจารณาตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพียงแต่ได้ลงลายมือชื่อรับทราบราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอผ่านตน และสอบถามหัวหน้าส่วนโยธาว่าได้นำราคากลางมาจากที่ใด เมื่อได้รับคำตอบว่าเป็นการคิดคำนวณมาจากราคาพาณิชย์จังหวัดก็มิได้ตรวจสอบว่าราคากลางดังกล่าวใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดเป็นฐานในการคำนวณราคากลางตามที่หัวหน้าส่วนโยธากล่าวอ้างหรือไม่ เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอยได้รับความเสียหาย เป็นเงินจำนวน ๓,๘๖๔,๖๖๓.๒๐ บาท ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีได้ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบของตน รวมทั้งระเบียบข้อกฎหมายและหนังสือสั่งการดังกล่าวอย่างระมัดระวังตามที่บุคคลจะพึงระวังแล้ว การกำหนดราคากลางทั้งสามโครงการจะไม่แตกต่างไปจากราคาที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินคำนวณได้อย่างมาก พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอยได้รับความเสียหายต้องทำสัญญาจ้างสูงกว่าความเป็นจริง อันเป็นการกระทำละเมิด ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอยตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยที่หนังสือกระทรวง



การคลัง ส่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๖๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ เรื่อง แนวทางการกำหนด สัดส่วนความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ได้กำหนดแนวทางในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ของเจ้าหน้าที่ที่ได้กระทำให้เกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำเพื่อให้หน่วยงานของรัฐ ใช้ประกอบเป็นแนวทางในการพิจารณาส่วนความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ กรณีไม่ปฏิบัติตาม กฎหมายหรือระเบียบ การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง ใช้ค่า Factor F หรือราคาวัสดุ ไม่ถูกต้อง หากการดำเนินการไม่ผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางรับผิดชอบ ในอัตราร้อยละ ๗๐ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๒๐ และผู้บังคับบัญชาสูงสุดรับผิดชอบ ในอัตราร้อยละ ๑๐ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ที่ ๕๙๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตรา ร้อยละ ๒๐ ของค่าเสียหายจำนวน ๓,๘๖๔,๖๖๓.๒๐ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๗๗๒,๙๓๒.๖๔ บาท จึงเป็นการออกคำสั่งที่ขัดด้วยกฎหมายและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครอง สูงสุดที่ อผ. ๑๗๙/๒๕๖๖)

๒) กรณีไม่เป็นการกระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

คดีนี้ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีนำรถยนต์ไปราชการในพื้นที่ ในเวลา ๐๕.๐๐ น. ของวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๐ การที่ผู้ฟ้องคดีได้นำรถยนต์คันดังกล่าวไปเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางในช่วงเย็นของวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๐ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่พึงกระทำ และเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะนำรถยนต์คันดังกล่าวไปเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ผู้ฟ้องคดีได้ขับรถยนต์คันดังกล่าวไปจอดไว้บริเวณประตูรั้วหน้าบ้านพัก เพื่อไปเอาใบสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดับเครื่องยนต์และลงจากรถโดยไม่ได้ ถอดกุญแจรถยนต์ออกเป็นเหตุให้รถยนต์ของทางราชการถูกโจรกรรม แต่เมื่อสถานที่เกิดเหตุ เป็นบริเวณหน้าบ้านพักของผู้ฟ้องคดีซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรที่มีรั้วรอบขอบชิด บริเวณทางเข้า หมู่บ้านมีพนักงานรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา การที่ผู้ฟ้องคดี จอดรถยนต์โดยหันหัวรถยนต์ชิดเข้าหาประตูรั้วบ้าน และใช้เวลาในการไขกุญแจและเปิดประตูรั้ว ประมาณ ๑ ถึง ๒ นาที แม้ว่าจะเป็นการกระทำที่ปราศจากความระมัดระวัง แต่ทันทีที่ผู้ฟ้องคดี เห็นว่าคนร้ายขับรถยนต์หลบหนี ผู้ฟ้องคดีได้วิ่งเข้าไปทุบกระจกและพยายามเปิดประตูรถยนต์ พร้อมทั้งตะโกนขอความช่วยเหลือ และขอความช่วยเหลือจากเจ้าของรถยนต์ที่ขับผ่านมาให้ช่วย ขับรถติดตามรถยนต์ที่ถูกโจรกรรม รวมถึงผู้ฟ้องคดีได้แจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจเพื่อติดตาม เอารถยนต์คืน พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อหน่วยงานทางปกครอง



ต้นสังกัดในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ แต่ยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นลูกจ้างประจำ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ ต่อมา คณะผู้แทนพระองค์มีกำหนดการเดินทางตรวจเยี่ยมราษฎร ณ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นคณะทำงานในศูนย์ประสานงานโครงการฯ จึงต้องมีส่วนร่วมในการประสานงานและเตรียมการเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้แทนพระองค์ในพื้นที่ภาคเหนือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ดังนั้น การใช้รถยนต์ของทางราชการของศูนย์ประสานงานโครงการฯ เพื่อการนี้ จึงเป็นภารกิจที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เมื่อผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายให้ผู้ฟ้องคตินำรถยนต์ไปราชการในพื้นที่ในเวลา ๐๕.๐๐ น. ของวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๐ แม้หนังสือฉบับที่มอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีไปราชการเพื่อการดังกล่าวจะมีการลงนามในทะเบียนหนังสือส่งของปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ก็ตาม ก็ไม่ใช่สาระสำคัญที่จะทำให้เห็นว่าการมอบหมายให้ผู้ฟ้องคตินำรถยนต์คันดังกล่าวไปปฏิบัติราชการแต่อย่างใด และการที่ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๐ ช่วงเย็น ผู้ฟ้องคดีได้นำรถยนต์คันดังกล่าวไปเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทาง จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่พึงกระทำ แม้การนำรถยนต์ไปเติมน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้มีหนังสือขออนุญาตนำรถยนต์ไปใช้เพื่อเติมน้ำมันเชื้อเพลิงตามข้อ ๑๓ วรรคสอง และวรรคสี่ และข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามที่ระเบียบดังกล่าวกำหนดก็ตาม แต่ก็ต้องถือได้ว่าเป็นการนำเอารถยนต์ของทางราชการไปใช้ในกิจการอันเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ราชการในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๐ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายด้วยเช่นเดียวกัน กรณีจึงไม่อาจฟังว่าผู้ฟ้องคตินำรถยนต์ของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว และเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะนำรถยนต์คันดังกล่าวไปเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ผู้ฟ้องคดีได้ขับรถยนต์คันดังกล่าวไปจอดไว้บริเวณประตูรั้วหน้าบ้านพักเพื่อไปเอาใบส่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดับเครื่องยนต์และลงจากรถโดยไม่ได้ถอดกุญแจรถยนต์ออก เป็นเหตุให้รถยนต์ของทางราชการถูกโจรกรรม แต่เมื่อสถานที่เกิดเหตุโจรกรรมรถยนต์ของทางราชการคันดังกล่าวเป็นบริเวณหน้าบ้านพักของผู้ฟ้องคดีซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรที่มีรั้วรอบขอบชิด บริเวณทางเข้าหมู่บ้านมีป้อมยามซึ่งมีพนักงานรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา มิได้เป็นบ้านพักอาศัยติดถนนสาธารณะอันเป็นทางสัญจรปกติที่มีคนหรือรถยนต์ผ่านไปมาอย่างพลุกพล่าน



การที่ผู้ฟ้องคดีจอดรถยนต์โดยหันหัวรถยนต์ชิดเข้าหาประตูรั้วบ้าน และใช้เวลาในการไขกุญแจ และเปิดประตูรั้วประมาณ ๑ ถึง ๒ นาที แม้ว่าจะเป็นการกระทำที่ปราศจากความระมัดระวังไม่ดับเครื่องยนต์และล็อกประตูรถก่อนที่จะลงจากรถเพื่อไปเปิดประตูบ้าน ประกอบกับทันทีที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คนร้ายขับรถยนต์หลบหนีออกจากหน้าบ้านพัก ผู้ฟ้องคดีได้วิ่งเข้าไปทุบกระจกและพยายามเปิดประตูรถยนต์ พร้อมทั้งตะโกนขอความช่วยเหลือ และยังได้ขอความช่วยเหลือจากเจ้าของรถยนต์ที่ขับผ่านมา ให้ช่วยขับรถติดตามรถยนต์ที่ถูกโจรกรรมไป แต่ไม่สามารถติดตามได้ทัน รวมถึงผู้ฟ้องคดีได้โทรศัพท์ แจ้ง ๑๙๑ และแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจเพื่อติดตามเอารถยนต์คืน เมื่อพิจารณาพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยตลอดแล้วจึงเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ แต่ยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายจากการที่รถยนต์ของทางราชการสูญหายตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดี ชำระเงินเป็นค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดดังกล่าวได้ การที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๗/๒๕๖๕)

การที่กรมชลประทานฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมเพื่อเรียกเงินค่าขนย้าย คินจากผู้ที่ได้รับไปโดยไม่สิทธิ และศาลยุติธรรมมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำเลยซึ่งเป็นผู้ครอบครอง ทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิชำระเงินคินแก่กรมชลประทาน คำพิพากษาของศาลยุติธรรม ย่อมมีผลผูกพันเฉพาะคู่ความในคดีเท่านั้นตามมาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง ไม่มีผลผูกพันเจ้าหน้าที่ซึ่งมิใช่คู่กรณีในคดีดังกล่าวแต่อย่างใด ลำพังเพียง คำพิพากษาคดีดังกล่าวจึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และโดยที่การสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด นั้น กฎหมายกำหนดให้มีวิธีสอบสวนเพื่อการนี้ไว้โดยเฉพาะแล้ว ได้แก่ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้วางระเบียบดังกล่าวไว้ให้คณะกรรมการได้ใช้เป็นแนวทางการสอบสวน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙



ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีครบถ้วนแล้ว โดยไม่ปรากฏว่ามีพฤติการณ์ใด ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือเบี่ยงเบนไปจากหน้าที่ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินจึงไม่เป็นการทำผิดต่อกฎหมายและไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อกรมชลประทาน ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินที่ถูกเขตชลประทาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ซึ่งมีผู้ฟ้องคดีเป็นอนุกรรมการ ได้มีมติรับรองว่านาง ข. และนาย ป. ได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิในแปลงของแต่ละคนจริง และเป็น การครอบครองและทำประโยชน์มาก่อนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๗ จึงมีการอนุมัติจ่ายเงินค่าชดเชย ให้นาง ข. และนาย ป. ต่อมา มีผู้ร้องเรียนว่ามีราษฎรได้รับเงินค่าชดเชยและค่าทดแทนที่ดิน ไม่ถูกต้อง กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมเพื่อเรียกเงินคืน ซึ่งศาลยุติธรรม พิพากษาให้นาง ข. และนาย ป. ชำระเงินคืนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คดีถึงที่สุดแล้ว หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว เห็นว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินได้ปฏิบัติหน้าที่ภายในกรอบอำนาจ หน้าที่แล้ว พฤติการณ์จึงยังไม่ถือว่าเป็นการกระทำละเมิด จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เห็นว่ากรณีดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ทำการตรวจสอบการทำประโยชน์ในที่ดินไม่ถูกต้องและไม่รอบคอบ ถือได้ว่าเป็นการกระทำ โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหม ทดแทน จากนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่เรียกให้ ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว เห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินมีหน้าที่ ตรวจสอบทรัพย์สินทุกชนิดตามความเป็นจริง คำนวณราคาค่าทดแทนตามที่คณะกรรมการจัดซื้อ และกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานตามที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนดไว้ จัดทำบัญชี รายละเอียดเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณานุมัติ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยก่อนที่ คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินจะไปร่วมตรวจสอบทรัพย์สินและที่ดินของราษฎรที่ถูกเขต โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักฯ ในเบื้องต้นช่วงรังวัดกรมที่ดินจะทำการรังวัดทำแผนที่ จัดทำแผนที่ และบัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดิน (ร.ว. ๔๓ ก.) หรือสำรวจทำแผนที่ผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน แต่ละราย พร้อมทั้งคำนวณเนื้อที่ให้ตรงกับความเป็นจริงทุกแปลงก่อน จากนั้น คณะกรรมการ ตรวจสอบทรัพย์สินจะไปดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินตามแผนที่ ร.ว. ๔๓ ก. ซึ่งประกอบด้วย



โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ และที่ดิน และนัดเจ้าของหรือผู้ครอบครองการทำประโยชน์ไปร่วมนำชี้ทรัพย์สินด้วย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ากรณีที่ดินของนาง ข. และที่ดินของนาย ป. คณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินได้ตรวจสอบหลักฐานและแผนที่ ร.ว. ๔๓ ก. แล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงรับรองว่าที่ดินดังกล่าวมีการทำประโยชน์ในที่ดินจริงและเป็นการครอบครองและทำประโยชน์มาก่อนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๗ โดยสภาพพื้นที่ที่ตรวจสอบมีการทำนาและทำไร่ และได้จัดทำบัญชีขออนุมัติจ่ายเงินค่าที่ดินรายนาง ข. เนื้อที่ ๑๓ ไร่ รายนาย ป. เนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๒ งาน ๓๘ ตารางวา ตามราคาที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้ตกลงยอมขายให้แก่รัฐบาล ประกอบกับข้อเท็จจริงจากกรรมการรังวัดสำรวจพื้นที่น้ำท่วมฯ รับฟังได้ว่า คณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินซึ่งผู้ฟ้องคดีร่วมเป็นอนุกรรมการด้วยได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีครบถ้วนแล้ว โดยไม่ปรากฏว่ามีพฤติการณ์ใด ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือเบี่ยงเบนไปจากหน้าที่ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในฐานะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินของนาง ข. และนาย ป. จึงไม่เป็นการทำผิดต่อกฎหมาย และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และโดยที่การสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดนั้น กฎหมายกำหนดให้มีวิธีสอบสวนเพื่อการนี้ไว้โดยเฉพาะแล้ว ได้แก่ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้วางระเบียบดังกล่าวไว้ให้คณะกรรมการได้ใช้เป็นแนวทางการสอบสวนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งผลของการสอบสวนอาจแตกต่างจากการพิจารณาคดีแพ่งของศาลยุติธรรมได้ อีกทั้งคำพิพากษาของศาลยุติธรรมมีผลผูกพันเฉพาะคู่ความในคดีเท่านั้นตามมาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จึงไม่มีผลผูกพันผู้ฟ้องคดีที่มีใช้คู่กรณีในคดีดังกล่าวแต่อย่างใด ถ้าฟังเพียงคำพิพากษาคดีดังกล่าวจึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่เสียหายจึงไม่มีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ชุดใช้เงินดังกล่าวได้ตามนัยมาตรา ๑๒ ประกอบกับมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๕๒/๒๕๖๕)

เหตุที่กรมส่งเสริมสหกรณ์มิได้รับชำระหนี้จากสหกรณ์การเกษตรตามสัญญากู้ยืมเงินเป็นเพราะกรมส่งเสริมสหกรณ์ไม่อาจบังคับให้สหกรณ์การเกษตรคู่สัญญาชำระหนี้กู้ยืมได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องด้วยกับขั้นตอนการเร่งรัดหนี้และขั้นตอน



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕